

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1112/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางหรือนางสาวสายทิพย์ กลิ่นหอม

จำเลย

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง

การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษจะต้องมีผู้ขายฝ่ายหนึ่งกับผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีเจตนาคนละอย่างกัน ผู้ขายมีเจตนาที่จะขายผู้ซื้อมีเจตนาที่จะซื้อ เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะขายและจะซื้อยาเสพติดให้โทษต่อกัน ก็ถือว่าได้สมคบโดยการตกลงร่วมคบคิดกันที่จะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง หาใช้ว่าจะต้องมีเจตนาเดียวกันหรือเจตนาร่วมกันไม่

จากการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าจำเลยและ ล. กระทำความผิดในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเสนอต่อ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขออนุมัติแจ้งข้อหาดังกล่าวเพิ่มเติมและได้รับอนุมัติแล้ว พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลย แต่จำเลยให้การปฏิเสธ แม้โจทก์จะมีได้อ้างส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของ จำเลยเป็นพยาน แต่จำเลยก็มีได้นำสืบปฏิเสธ ข้อเท็จจริง ทั้งยอมรับว่าได้มีการแจ้ง ข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลยว่าร่วสมคบกับผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ ได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพราะได้มีการสมคบกันแล้ว จึงฟังได้ว่า

มีการสอบสวนจำเลยในข้อหา สมคบกันตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ โดยชอบแล้ว

จากการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าจำเลยและ ล.
กระทำความผิดในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขออนุมัติแจ้งข้อหาตั้ง
กล่าวเพิ่มเติมและได้รับอนุมัติแล้ว พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลย
แต่จำเลยให้การปฏิเสธ แม้โจทก์จะมีได้อ้างส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของ
จำเลยเป็นพยาน แต่จำเลยก็มีได้นำสืบปฏิเสธ ข้อเท็จจริง ทั้งยอมรับว่าได้มีการแจ้ง
ข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลยว่าร่วสมคบกับผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
ได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพราะได้มีการสมคบกันแล้ว จึงฟังได้ว่า
มีการสอบสวนจำเลยในข้อหา สมคบกันตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ โดยชอบแล้ว

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-มงคล คูปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียวัฒนานนท์)

ศาลอาญา - นายเฉลียว พลวิเศษ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุกฤษฏ์ คล้ายสังข์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ